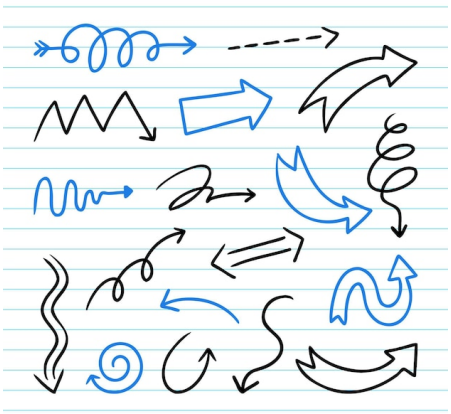


TEMA XI



ESQUEMA DEL TEMA

LEY 9/2.017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

INTRODUCCIÓN.

. Necesidad de adaptar la legislación estatal de contratos públicos a la legislación internacional (Directivas de la UE).

. Estrategia Europa 2.020 → Crecimiento inteligente, sostenible e integrador → Aumento de la racionalidad económica de los fondos públicos.

. Objetivos de la Ley 9/2.017:

- ➔ Aumento de la transparencia en la contratación pública.
- ➔ Aumento de la racionalidad económica de los fondos públicos.

. Novedades significativas de la Ley:

- Inclusión en los criterios de adjudicación de los contratos de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
- Simplificación de los trámites / Menor burocracia / Mejor acceso a las PYMES.
- Rechazo de las ofertas "anormalmente" bajas.

PRINCIPIOS COMUNES.

OBJETO Y FINALIDAD DE LA LEY.

Objeto	Regular la contratación del sector público → Principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos. → Principio de integridad (estabilidad presupuestaria y control del gasto) → Eficiente utilización de los fondos para obras adquisición de bienes y contratación de servicios. → Regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.

Incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales (en relación con el objeto del contrato).

Apoyo al acceso a la contratación a las pequeñas/medianas empresas y a las empresas de economía social.

ÁMBITO DE APICACIÓN DE LA LEY.

Contratos del sector público → Contratos de carácter oneroso: el contratista obtiene algún beneficio económico, directo o indirecto.

ÁMBITO SUBJETIVO.

Sector público → Entidades: a.- Administración Pública: Estado, CC.AA., Ceuta y Melilla, Entidades de la Administración Local / b.- Entidades de la Seguridad Social / c.- Organismos Autónomos, Universidades Púbicas y autoridades administrativas independientes / d.- Consorcios / e.- Fundaciones públicas / f.- Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social / g.- Entidades Públicas Empresariales / h.- Sociedades mercantiles / i.- Fondos sin personalidad jurídica / j.- Entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer necesidades de interés general / k.- Asociaciones (constituidas por las entidades anteriores).

Poderes adjudicatarios → a) Administraciones Públicas / b.- Fundaciones Públicas / c.- Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social / d.- Entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer necesidades de interés general / e.- Asociaciones (constituidas por las entidades anteriores).

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS.

CONTENIDO DE LOS CONTRATOS.

. Contenidos mínimos de los contratos: a.- Identificación de las partes / b.- Acreditación de capacidad de los firmantes / c.- Definición del objeto y tipo del contrato (consideraciones sociales, ambientales y de innovación) / d.- Legislación aplicable / Normativa de protección de datos / e.- Enumeración de documentos que integran el contrato / f.- Precio cierto / g.- Duración del contrato (y prórrogas) / h.- Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones / i.- Condiciones de pago / j.- Supuestos para la modificación / k.- Supuestos para la resolución / l.- Crédito presupuestario con cargo al que se abonara el precio / m.- Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad / n.- Obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el período de ejecución de contrato las normas y condiciones.

- Los contratos pueden contener pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, ordenamiento jurídico o principios de la buena administración.

APTITUD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO.

Condiciones de aptitud.	Solo pueden contratar con el sector público → personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras / Con plena capacidad de obrar / No incursas en alguna prohibición de contratar / Que acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional. . Deben contar con la habilitación empresarial o profesional exigible en relación al objeto del contrato.
Personas jurídicas.	Las personas jurídicas deben recoger en sus estatutos o reglas fundacionales que sus fines, objetos o ámbito de actividad están relacionadas con el objeto del contrato.
Exigencias de solvencia.	Acreditar condiciones mínimas de solvencia económica / financiera / profesional / técnica. . Esta acreditación puede ser sustituida por el requisito de clasificación. . Estos requisitos se indicarán en el anunció de licitación y en el pliego del contrato.

PERFECCIÓN, FORMALIZACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS.

PERFECCIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los contratos se perfeccionan con su formalización (o con su adjudicación).

- Los contratos se consideran celebrados en el lugar donde se encuentra la sede del órgano de contratación.

FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.

. No se podrá contratar verbalmente (salvo contratos de carácter de emergencia).

. Los contratos deben formalizarse en documento administrativo, ajustados con exactitud a las condiciones de la licitación.

- Si el adjudicatario no hubiese formalizado el contrato en el plazo establecido se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de la licitación.
- Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista.

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS.

Supuestos de invalidez de los contratos.

Los contratos son inválidos:

a.- Cuando concurran causas de invalidez conforme al Código Civil.

b.- Cuando sean inválidos alguno de los actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación.

c.- Por la invalidez derivada de la ilegalidad de sus clausulas (actos nulos de pleno derecho / falta de capacidad de obrar o de solvencia / carencia o insuficiencia de crédito / falta de publicación del anuncio de licitación / inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo de formalización del contrato en algunos supuestos / contratos formalizados en casos en que se ha interpuesto recursos en materia de contratación / incumplimientos de las normas de contratos basados en un acuerdo marco o en un contrato específico / incumplimiento grave de las normas de derecho de la UE.

Suspensión de los contratos.

La suspensión del contrato conlleva la extensión de un acta, de oficio o a solicitud del contratista → Circunstancias que motivan la suspensión del contrato y situación de hecho de su ejecución.

. Acordada la suspensión la Administración abonara al contratista los daños y perjuicios sufridos.

Extinción de los contratos.

Los contratos se extinguen por su cumplimiento o por resolución:

Cumplimiento de los contratos.	El contrato se entiende cumplido por el contratista cuando se ha realizado, de acuerdo a los términos del mismo y a la satisfacción de la Administración. ➔ Acto formal y positivo de recepción o conformidad por parte de la Administración dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato.

	. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar desde la fecha de recepción o conformidad. Pasado este plazo quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Resolución de los contratos.	Causas de resolución del contrato: a.- Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista / b.- Declaración de concurso o de insolvencia en otro procedimiento / c.- Mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista / d.- Demora en el cumplimiento de los plazos (un plazo superior a 1/3 del plazo de duración) / e.- Demora en el pago por parte de la Administración / f.- Incumplimiento de la obligación principal del contrato / g.- Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados (o cuando las circunstancias impliquen alteraciones del precio del contrato en cuantía superior en más o en menos al 20% del precio inicial) / h.- Las causas señaladas en cada categoría de contrato en la Ley / i.- El impago de los salarios por parte del contratista o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios Colectivos.
Aplicación de las causas de resolución.	1.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 2.- La declaración de insolvencia dará lugar a la resolución del contrato. 3.- Por muerte o incapacidad sobrevenida del contratista → Los herederos o sucesores podrán continuar el contrato. 4.- Requisitos para la resolución por mutuo acuerdo: cuando no concurra otra causa de resolución imputable al contratista / Cuando por razones de interés público sea innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 5.- En declaración de concurso la Administración podrá continuarlo por razones de interés público. Los expedientes de resolución contractual deben ser instruidos y resueltos en el plazo de 8 meses.
Efectos de la resolución.	1.- Resolución por mutuo acuerdo → lo que las partes estipulen. 2.- Incumplimiento por parte de la Administración de sus obligaciones → pago de daños y perjuicios al contratista. 3.- Incumplimiento culpable del contratista → Incautación de la garantía / Pago de indemnización a la administración por los daños y perjuicios causados. 4.- Por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados → el contratista tiene derecho a una indemnización del 3% del importe por la prestación no realizada. . Al iniciarse la incoación de expediente de resolución del contrato, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato (condicionado a la terminación del expediente de resolución).

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.

Consultas preliminares del mercado.

Estudios de mercado y consultas a los operadores económicos informando de los planes y requisitos exigibles para concurrir al procedimiento.

. Estas consultas constarán en un informe de las actuaciones realizadas y formará parte del expediente de contratación.

Expediente de contratación: iniciación y contenido.

. La celebración del contrato requiere la previa tramitación del expediente / el órgano de contratación deberá motivar la necesidad del contrato.

. El expediente debe referirse a la totalidad del objeto del contrato y se le incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

. Debe incorporarse el certificado de existencia de crédito.

. En el expediente se justificará la elección del procedimiento / clasificación exigida / criterios de solvencia / valor estimado del contrato / necesidad a la que se pretende responder.

Aprobación del expediente.

Completado el expediente de contratación → resolución motivada de aprobación del expediente de contratación → **Apertura del procedimiento de adjudicación + Aprobación del gasto**

Expediente de contratación en contratos menores.

Contratos de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros / Contratos de suministros o de servicios de valor estimado inferior a 15.000 euros.

- En los contratos menores el órgano de contratación debe emitir un informe justificando de manera motivada la necesidad del contrato.

Tramitación urgente del expediente.

La tramitación urgente se realizará cuando los contratos respondan a una necesidad inaplazable o que haya que acelerarse por razones de interés público / La declaración de tramitación de urgencia debe ser motivada.

Tramitación de urgencia.

Régimen excepcional a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades que afectan a la defensa nacional:

. Se podrá ordenar la ejecución de las actuaciones necesarias sin tramitar el expediente de contratación o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formalmente establecidos (incluso la existencia de crédito suficiente)

. Si son contratos estatales se debe dar cuenta de los acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de 30 días.

. El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 1 mes.

Pliego de cláusulas administrativas generales.
El Consejo de Ministros podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales / Igualmente las CC.AA. y las Entidades de la Administración Local.
Pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben aprobarse previa o conjuntamente a la autorización del gasto, y siempre antes de la licitación del contrato.
Pliego de prescripciones técnicas generales.
El Consejo de Ministros podrá aprobar pliegos de prescripciones técnicas generales.
Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Los pliegos de prescripciones técnicas particulares deben aprobarse previa o conjuntamente a la autorización del gasto, y siempre antes de la licitación del contrato.
Etiqueta.
Cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos cumplen determinados requisitos.

FORMAS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

1.- Procedimiento de adjudicación.
Pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio y utilizando el procedimiento abierto o restringido (salvo concesión de servicios especiales, que serán por procedimiento restringido). - Contratos menores se pueden adjudicar directamente (requisitos: capacidad de obrar y habilitación profesional). - No se aplica a contratos de prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia con valor inferior a 30.000 euros.
2.- Principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
Tratamiento igualitario y no discriminatorio a los licitadores / Actuaciones desde los principios de transparencia y proporcionalidad / Salvaguarda de la libre competencia.

3.- Confidencialidad.

Los órganos de contratación no podrán divulgar información designada como confidencial por los empresarios. El deber de confidencialidad no puede extenderse a todo el contenido de la oferta ni de los informes o documentación requerida.

. El contratista debe respetar el carácter confidencial de la información a la que acceda por la ejecución del contrato durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de la información (los pliegos pueden establecer un plazo mayor).

4.- Anuncio de información previa.

Se podrá publicar un anuncio de información previa sobre contratos de obras, suministros o servicios. Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea o en el perfil del contratante del órgano de contratación correspondiente.

5.- Anuncio de licitación.

Será publicado en el perfil del contratante / En los contratos de la AGE, además en el BOE / Si son contratos sujetos a regulación armonizada, en el Diario Oficial de la UE.

6.- Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones.

Los plazos de presentación serán fijados por los órganos de contratación, teniendo en cuenta la complejidad del contrato. Los plazos se deberán ampliar si se introducen modificaciones significativas en los pliegos de contratación.

7.- Reducción de plazos en caso de tramitación urgente.

Los plazos se reducirán en la forma prevista en la Ley.

8.- Información e interesados.

Acceso a los pliegos y documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil del contratante → Acceso libre, directo, completo y gratuito.

. Excepcionalmente se podrá dar acceso a la documentación por medios no electrónicos.

. Si se realizan aclaraciones a lo establecido en pliegos o documentos → Son vinculantes y deben hacerse públicas.

9.- Proposiciones de los interesados.

Las proposiciones deben ajustarse a los pliegos y a la documentación → La proposición supone la aceptación incondicionada del empresario de las cláusulas y la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en los Registros correspondientes.

. Las proposiciones son secretas.

10.- Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos.

a.- Proposiciones en procedimiento abierto → Declaración responsable (ajustada al documento europeo único).

. Si el empresario recurre a otras empresas, cada una de ellas también presentará declaración responsable.

b.- Si se exige la constitución de garantía provisional → Documento acreditativo de la garantía.

c.- Si es UTE (Unión Temporal de Empresas) → Declaración responsable de cada empresa.

d.- Si el contrato prevé la división en lotes → Declaración responsable para cada uno de los lotes.

11.- Declaración responsable y otra documentación.

Todo el pliego de documentos que hay que presentar se realizará conforme a un modelo establecido por la UE.

12.- Admisibilidad de variantes.

Si en la adjudicación se tienen en cuenta criterios distintos al precio → los órganos de contratación podrán tomar en cuenta las variantes ofrecidas por los licitadores (previstas en los pliegos y relacionadas con el objeto del contrato).

13.- Subasta electrónica.

Se podrá emplear en procedimientos abiertos, restringidos y las licitaciones con negociación, siempre que las prestaciones no tengan carácter intelectual. No podrá ser empleada de forma abusiva o que se falsee la competencia o el objeto del contrato.

14.- Sucesión en el procedimiento.

Si se produjera una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio … de la empresa licitadora → Podrá seguir participando en el proceso, si cumple los requisitos, la nueva empresa resultante.

15.- Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.

La adjudicación se realiza utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio, con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

Criterios cualitativos:

1.- Calidad, valor técnico, accesibilidad, diseño universal, características medioambientales, características sociales.

2.- Organización, cualificación y experiencia del personal.

3.- Servicio de postventa, asistencia técnica y condiciones de entrega.

16.- Aplicación de los criterios de adjudicación.

Si solo se utiliza un criterio de adjudicación → Costes del producto.

17.- Criterios de desempate.

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se podrán fijar criterios para el desempate. Si no se recogen se resolverá mediante la aplicación por orden de criterios sociales → Porcentaje de trabajadores con discapacidad o en exclusión social / Menor porcentaje de contratos temporales / Mayor porcentaje de mujeres empleadas.

18.- Definición y calculo del ciclo de vida.

Ciclo de vida de un producto, obra o servicio: todas las fases para su creación hasta su eliminación o final de su utilización → investigación, desarrollo, fabricación o producción, comercialización, transporte, utilización, mantenimiento, adquisición de materias primas …

. Se tendrán en cuenta los costes imputados a externalidades medioambientales.

19.- Ofertas anormalmente bajas.

Si se ofrecen ofertas anormalmente bajas (que se valoran como inviables) → se requerirá al licitador para que justifique el bajo nivel de los precios o costes.

- Se rechazarán ofertas anormalmente bajas porque incumplen normativa sobre subcontratación u obligaciones medioambientales, sociales o laborales.

20.- Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato.

La mesa de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas → Se elevará al órgano de contratación la correspondiente propuesta.

. Se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta que presente la documentación justificativa.

. Se adjudicará el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

21.- Resolución y notificación de la adjudicación.

La resolución de la adjudicación debe ser motivada → Se notificará a los candidatos y licitadores mediante su publicación en el perfil del contratante en el plazo de 15 días.

. Debe contener la información necesaria para poder interponer recursos suficientemente fundados (nombre del adjudicatario y ventajas de la proposi.

. La notificación se realizará por medios electrónicos.

22.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración.

La decisión será notificada a los candidatos o licitadores / A la Comisión Europea si el anuncio fue publicado en el Diario Oficial de la UE.

- Esta decisión podrá ser acordada por el órgano de contratación antes de la formalización (se podrá compensar a los candidatos aptos por los gastos realizados).
- La decisión de no adjudicación o celebración del contrato solo puede adoptarse por razones de interés público justificadas en el expediente.
- El desistimiento debe estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato.

23.- Formalización de los contratos.
Los contratos celebrados por las AA.PP. deben formalizarse en documento administrativo ajustado con exactitud a las condiciones de la licitación / El contratista puede solicitar que el contrato se eleve a escritura pública. . En ningún caso se podrán incluir en el documento formalizado cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
24.- Anuncio de formalización de los contratos.
Deben publicarse, junto con el correspondiente contrato, en el perfil del contratante en un plazo no superior a 15 días. . Si está sujeto a regulación armonizada → Se debe publicar en el Diario Oficial de la UE. . Si es un contrato de la AGE → Se debe publicar en el BOE.
25.- Comunicación a los candidatos y a los licitadores.
Se debe informar en el plazo más breve posible a cada candidato y licitador de las decisiones tomadas en relación con el procedimiento contractual.

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS.

Procedimiento abierto.	Todo empresario interesado puede presentar una proposición.
Procedimiento restringido.	Cualquier empresa interesada puede presentar una solicitud de participación en el proceso de licitación / Posteriormente solo podrán presentar proposiciones las empresas seleccionadas por el órgano de contratación.
Procedimiento con negociación.	La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido tras negociar las condiciones del contrato con los candidatos. En el pliego de cláusulas se determinarán los aspectos que serán objeto de negociación.
Diálogo competitivo.	Diálogo con los candidatos seleccionados a fin de desarrollar soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades.
Procedimiento de asociación para la innovación.	Desarrollo de productos, servicios u obras innovadoras. En los pliegos de las cláusulas se establecerá cuáles son las necesidades que no pueden ser satisfechas mediante productos, servicios u obras ya disponibles en el mercado.

TIPOS DE CONTRATOS: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS PRIVADOS.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Siempre que se celebren por una Administración Pública, tienen carácter administrativo:

- Contratos de obra, concesión de servicios, suministro y servicios.
- Contratos declarados así expresamente por la Ley u otros vinculados de manera específica a la Administración.

CONTRATOS PRIVADOS.

a.- Los celebrados por las AA.PP. que no cumplen los requisitos de contratos administrativos.

b.- Los celebrados por entidades del sector público que no reúnen la condición de administración pública.

c.- Los celebrados por entidades del sector público que no reúnen la condición de poder adjudicador.